

1501044-30.2020.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... está preso por cinco ou seis anos por tráfico de drogas. Ele era trabalhador. Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de furto recai sobre o réu.

O réu admitiu a prática do furto, negando, contudo o rompimento de obstáculo.

Quanto à admissão da prática do crime, a versão do acusado é corroborada pelos relatos do ofendido e das testemunhas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501044-30.2020.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

ELIZEU FRANCIS RIBEIRO

CONCLUSÃO

Aos 25 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

ELIZEU FRANCIS RIBEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 16/07/2020, por volta das 19h00min, na Rua Paula Nei, nº 350, Monte Alegre, neste município e Comarca de Votorantim, mediante escalada e rompimento de obstáculo, teria subtraído, para si, 1 (uma) bicicleta, da marca Gps Mod-M1, avaliada em R\$400,00 (quatrocentos reais), 1 (uma) serra elétrica, da marca Dewalt, avaliada em R\$600,00 (seiscentos reais), 1 (uma) câmera digital, da marca Nikon, avaliada em R\$100,00 (cem reais) e 1 (uma) televisão de 24", da marca Samsung, avaliada em R\$300,00 (trezentos reais), em prejuízo de Gerson da Silva.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 56/58).

A denúncia, com o rol de uma vítima e de duas testemunhas, foi recebida à fl. 79. O acusado foi citado (fl. 103) e apresentou resposta à acusação, sem suscitar preliminares e arrolou três testemunhas (fls. 107/114).

As fls. 152/153, foi revogada a prisão preventiva do acusado, sendo aplicadas medidas cautelares.

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva da vítima e de testemunhas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes (fls. 194/195).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, pelo auto de avaliação de fls. 09/10, pelo laudo de fls. 89/94, bem como pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 16/17), o réu disse que se manifestaria sobre os fatos apenas em juízo.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado declarou que é solteiro, sabe ler e escrever, usava crack, estava desempregado. Praticou o crime e ficou apavorado, pois estava com dívida de drogas e falaram que o matariam se não a pagasse. Passou pela rua, o portão estava sem o cadeado, arrombou a porta, empurrando-a - ela é antiga e a estourou -, tinha separado os pertences e deixado na cozinha e apenas levou a bicicleta ao quintal. Viu a viatura, desistiu, saiu pelos fundos, subiu no telhado, pulou o muro, pulou na rua e foi pego pelos policiais. Tirou a televisão da tomada, colocou-a numa sacola e a deixou bem perto da porta. Empurrou a porta e ela "estourou".

A vítima Gerson da Silva (áudio e vídeo) relatou que o endereço indicado na denúncia é da residência onde morava. Na data dos fatos, por volta das 19h, 19h e pouco, um policial telefonou dizendo que a sua casa estava aberta e que precisava ir para lá porque ela teria sido invadida. Foi até lá e o policial disse que a pessoa tinha arrombado a porta e retirado uma tv, uma bicicleta, uma máquina fotográfica, uma máquina de construção civil. A Tv, ele derrubou e quebrou. Na delegacia, recebeu os objetos subtraídos. A polícia capturou o indivíduo numa outra casa, ele tinha pulado dois ou três muros. O indivíduo estava na viatura. Viu-o na delegacia, apenas de longe, se o visualizar não consegue reconhecer o rosto. Ele arrombou a porta, quebrou uma porta de vidro. Um vizinho viu o indivíduo andando pela rua, sem blusa, sem máscara, e ficou observando e percebeu que ele pulou o muro da sua casa e ingressou no local e acionou a polícia. Com a televisão, teve um prejuízo de mil reais, e com o conserto da porta, quinhentos reais.

A testemunha policial militar Andre Luiz Fogaça (áudio e vídeo) reconheceu o réu e disse que souberam pelo COPOM sobre o furto. Era uma casa de esquina, parou a viatura e o encarregado, o cabo, entrou na residência. Ele viu que a porta estava arrombada e pertences separados e viu um indivíduo correndo, tentando pular o muro, e pulou perto da testemunha e foi abordado. Ele disse que estava tentando furtar a residência para pagar dívida de drogas. Os bens estavam separados no quintal (eram uma makita, uma bicicleta e uma tv). Não se recorda se havia pertences com ele. Não o conhecia, nunca o tinha abordado. Não se recorda como ele fez para ingressar na residência. Entrou apenas no quintal para ajudar na retirada dos bens. Viu, do quintal, que a porta estava arrombada. Não se recorda de bem quebrado.

A informante Eva Aparecida Brunca Ribeiro (áudio e vídeo) disse ser mãe do acusado. Não presenciou o ocorrido. Ele residia na rua porque usava drogas constantemente. Ele usa crack. Ele foi internado duas vezes, mas não ficou na clínica. Ele é solteiro. Ele está preso por cinco ou seis anos por tráfico de drogas. Ele era trabalhador.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de furto recai sobre o réu.

O réu admitiu a prática do furto, negando, contudo o rompimento de obstáculo.

Quanto à admissão da prática do crime, a versão do acusado é corroborada pelos relatos do ofendido e das testemunhas policiais que atenderam à ocorrência, a indicarem que, embora tenha interrompido o seu intento ao visualizar a viatura, já havia separado os bens para retirá-los do imóvel, confirmando-se, assim, o dolo de furto.

A vítima informou, na delegacia de polícia (fl. 08), que, ao chegar do serviço à noite na data dos fatos, era esperado pela Polícia Militar, quando lhe informaram que uma pessoa havia pulado o muro de sua residência, arrombado a porta da cozinha e tentado levar sua televisão, sua bicicleta, câmera digital e sua serra de corte Makita. Em seguida, foi à delegacia e lhe restituíram os seus bens, que foram avaliados em R\$ 1.400,00. Em juízo, informou que foi um vizinho quem chamou a polícia após ver o furtador pular o muro para entrar na casa e acrescentou que o réu arrombou a porta, quebrando-a e que teve prejuízo de quinhentos reais com o conserto da porta e de mil reais com a televisão, que o acusado derrubou, quebrando-a.

Os policiais militares, por sua vez, relataram, na delegacia, terem sido informados de que um indivíduo estaria em cima dos telhados na rua Paula Nei e, ao chegarem nas proximidades do local, observaram, pelo muro, um indivíduo carregando uma televisão, uma bicicleta e uma caixa de ferramentas. Ao perceber a equipe policial, ele tentou se evadir do local, deixando os objetos no quintal e pulando para a rua, onde foi detido pela testemunha André. Indagado, ele confessou ter pulado o muro para entrar na casa porque estava com dívidas de drogas e queria quitá-las. Na residência, os policiais observaram que o réu tinha arrombado a porta da cozinha e de lá tentou subtrair os objetos, havendo separado 01 televisão, uma máquina fotográfica, 01 bicicleta e 01 serra Makita. A vítima também compareceu na delegacia e lhe foram restituídos seus bens.

Os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial não de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto das provas, formando um todo harmônico e lógico.

O acusado não conhecia os policiais e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhe falsamente a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão nº. 990.09.322889-0. Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva).

O rompimento de obstáculo ficou devidamente comprovado pelo laudo pericial de fls. 89/94, a verificar "no terço posterior do imóvel, uma porta metálica com componentes vitrais, de folha única, sistema de abertura do tipo pivotante, dotada de fechadura "Yale" como sistema de segurança, contendo amolgamentos e atritamentos metálicos, causado por uma ferramenta do tipo Alavanca de metal ("Pé de Cabra"), atuante à guisa de alavanca, auxiliado pela força muscular, bem como "fratura dos componentes vitrais da referida porta", a concluir que houve arrombamento e danos à propriedade.

O acusado negou o arrombamento da porta da residência para nela ingressar, declaração que não se coaduna com a prova produzida. Neste ponto, destaque-se que, em confirmação do registrado no laudo pericial, conforme acima transcrito, a fotografia de fl. 94 evidencia que foi necessário muito mais do que um empurrão, segundo alegou o réu, para abri-la.

A escalada, no entanto, não ficou devidamente comprovada. Conforme se verifica pelas fotos da residência, também registradas no laudo pericial acima referido, os

muros e portões do imóvel local dos fatos são baixos e, segundo também salientado pelo Ministério Público, não demandariam esforço para ingresso na residência. Observo, outrossim, que o crime não alcançou a consumação, uma vez que os bens não foram afastados da esfera de vigilância da vítima, o réu não teve disponibilidade sobre eles, uma vez que os abandonou ainda no imóvel, assim que viu os policiais. Em que pese a alegação ministerial, é certo que o réu afirmou que interrompeu a empreitada criminosa ao ver a polícia, não consumando o crime, portanto, por circunstâncias alheias à sua vontade. O mesmo foi relatado pelos policiais, que disseram que o réu, tentou se evadir do local após perceber a equipe policial. Os bens, repita-se, foram localizados ainda no interior da casa do ofendido e o réu foi detido já fora do imóvel e sem nenhum pertence da vítima. Ademais, os policiais militares não fizeram menção a dano algum ao televisor da vítima; aliás nem o ofendido fez referência a esse dano quando ouvido na fase policial, sendo importante observar que até mesmo o auto de exibição e apreensão não traz qualquer observação a esse respeito. Por fim, vale ressaltar que essa informação foi inovada em juízo e ficou adstrita à palavra da vítima, a qual alegou que teve prejuízo de R\$1.000,00 com o televisor, embora, na delegacia de polícia, este bem tenha sido avaliado em R\$300,00, de modo que não há provas nem mesmo do efetivo prejuízo suportado por ela quanto mais do alegado perdimento do bem.

Ressalto, ainda, que se depreende do interrogatório do acusado que, caso a polícia não tivesse chegado ao local, ele continuaria com o seu intuito, retirando os bens da casa, ou seja, não houve a desistência voluntária alegada pela defesa; na verdade, a interrupção da ação foi motivada pela aproximação policial, pelo receio do réu de ser preso pelo crime que ainda estava a praticar.

Por fim, registro que, ao contrário do que alega a defesa, o princípio da insignificância não se aplica ao presente caso.

Ao seu reconhecimento, consoante o Supremo Tribunal Federal, devem ser verificados os seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Os bens subtraídos foram avaliados em R\$1.400,00 e o acusado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Não se verificam presentes, portanto, dois desses vetores, a inexpressividade da lesão jurídica, dado o valor dos bens, e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade, pois além de praticar o crime na forma qualificada, o réu é reincidente em crime doloso.

Ademais, "o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal" (HC nº 102.088/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 21.05.10) - destaquei.

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é reincidente (processo 650-20.2016 - fl. 189) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 98/101 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 189/190.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais" previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do acusado, alcançando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento a considerar. Tendo em vista que o crime se deu na sua forma tentada, conforme acima apontado, aplico a causa de diminuição referente à tentativa, diminuindo a pena em 1/3 (um terço), dado o iter criminis percorrido pelo réu, que conseguiu ingressar no local, separar os bens e

estava prestes a sair dali com eles, totalizando 01 (um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa. Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e consequências do delito, e a reincidência do réu, a demonstrar que medida em meio mais brando não se mostra mais suficiente para reprovação de suas condutas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu ELIZEU FRANCIS RIBEIRO, CPF nº 374.512.368-97, portador do RG nº 40808353, filho de EVA APARECIDA BRUNCA RIBEIRO e de CLAUDIO RIBEIRO, nascido em 10/03/1988, em Andaraí-PR, como incurso no art. 155 §4º, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento – em regime inicial semiaberto –, da pena de 01 (um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, reajustado, quando da execução, e desde a prática delituosa. Em que pese a reincidência do acusado, ela não se operou pela prática do mesmo crime ora em apuração, de maneira que, nos moldes da decisão de fls. 152/153, a considerar a ausência de violência e grave ameaça na prática do crime, que se deu na forma tentada, bem como a recuperação dos bens à vítima, tudo a demonstrar que a medida se mostra socialmente recomendável, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora aplicada, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal, por duas penas restritivas de direito, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena corporal, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor equivalente a meio salário mínimo, mantida a pena de multa.

Por ter respondido ao processo em liberdade e não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade. Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 1 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA